

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 111/2560

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลแพ่ง

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นายสุมิตร จันทศิริ

ผู้ฟ้องคดี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1 กับ

พวกรวม 3 คน

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ.2545 มาตรา

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ.2545 มาตรา

คดีที่เอกชนยื่นฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็น  
หน่วยงานทางปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกและทำสัญญาฝากเงินกับสหกรณ์  
เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ได้รับความเสียหายจากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเผยแพร่หน้าที่จะในการกำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนียน  
คลองจั่น จำกัด เป็นเหตุให้มีการทุจริตยักยอกเงินของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์มียอด  
ขาดทุน และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจได้คืนเงินฝากจากสหกรณ์ โดยมีคำขอให้  
ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเผยแพร่หน้าที่จะตามที่  
มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติในการกำกับดูแลสหกรณ์จนเป็นเหตุให้คณะ  
กรรมการดำเนินการสหกรณ์บริหารงานไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ  
ระเบียบของสหกรณ์ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเข้าลักษณะเป็นคดี  
พิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอัน  
เกิดจากการละเผยแพร่หน้าที่จะตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดัง  
กล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล  
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา  
ของศาลปกครอง

( )

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ |
| <u>แผนก</u>                 |                                  |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                                  |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>                  |

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)